

CONTRATO DE SERVICIOS TURISTICOS

DE UNA PARTE: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, persona jurídica identificada con NIT 860.000.018-2, con domicilio en la Avenida 19 N. 4 -62, Bogotá Colombia debidamente representada por el señor **SAMY BES-SUDO LION**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 79.983.074 de Bogotá, quien actúa en nombre y representación, quien en adelante se denominará **LA AGENCIA** o por su razón social completa;

DE LA OTRA PARTE: **CARIBBEAN LAKE PARK, S.R.L. Y SUS AFILIADAS RCK PRODUCCIONES, S.R.L.** bajo el No. (RNC) 1-32-60000-2, así como también ATTITLAN, S.R.L. RNC No. (RNC) 1-32-59919-5 sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el No. 1-32-327365, con su domicilio social establecido en el Caribbean Lake Park, ubicado en la calle Las Mercedes, Downtown Punta Cana, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana; debidamente representada por el señor ALVARO ROMERO FERNANDEZ, quien es español, mayor de edad, soltero, ejecutivo de empresas, portador del DNI Español No.76654320N y del Pasaporte Español No.PAU647115, domiciliado y residente en el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, Republica Dominicana; sociedad comercial que en lo que sigue del presente contrato se denominará como CARIBBEAN LAKE o por su razón social completa.

POR CUANTO (1): **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, es una empresa que se dedica a ofrecer servicio receptivo a los clientes (turistas) de Tour Operadores de varios mercados, el cual consiste en ofrecer asistencia en la llegada en el aeropuerto, traslados aéreos o terrestres, así como la venta y organización de excursiones en la República Dominicana.

POR CUANTO (2): CARIBBEAN LAKE es dueña y operadora de un parque temático- acuático llamado "CARIBBEAN LAKE PARK" (en lo adelante: El Parque), ubicado en Bávaro, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, en el cual se llevan a cabo actividades acuáticas diversas y en donde funcionan restaurantes y discotecas y, además, se organizan eventos y amenidades de distintas especies, entre otras actividades turísticas en general;

POR CUANTO (3): LAS PARTES, DECLARAN poseer todas las licencias y/o permisos necesarios de las autoridades para poder realizar sus respectivas actividades.

POR TANTO, y en entendido de que el preámbulo que antecede constituye parte integrante del presente contrato, las partes libres y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de este contrato la venta a los clientes de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, de las diversas excursiones acuáticas organizadas y desarrolladas por **CARIBBEAN LAKE**, en su parque temático instalado en el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, Republica Dominicana.

A esos fines **CARIBBEAN LAKE**, a través de su proveedor de transporte, se encargará de recoger y transportar, siguiendo las indicaciones de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, los clientes o turistas compradores de la mencionada excursión desde el hotel donde los mismos se encuentren alojados hasta las instalaciones de **CARIBBEAN LAKE**, donde se realizará la excursión. Finalizada ésta, **CARIBBEAN LAKE**, se encargará de llevar nuevamente a los clientes a sus respectivos hoteles.

A esos fines **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, se encargará de recoger y transportar, los clientes o turistas compradores de la mencionada excursión desde el hotel donde los mismos se encuentren alojados hasta las instalaciones de **CARIBBEAN LAKE**, donde se realizará la excursión. Finalizada ésta, **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, a través de su proveedor de transporte, se encargará de llevar nuevamente a los clientes a sus respectivos hoteles.

La excursión consiste en un Tour de aproximadamente 4 horas en **CARIBBEAN LAKE PARK**, el cual consta de un equipo técnico de instructores-guías que instruirán a los clientes para las diversas atracciones acuáticas de las que consta el Parque.

PARRAFO: A los fines de rendir un servicio efectivo, **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, se compromete suministrar a **CARIBBEAN LAKE** al menos doce (12) horas antes de las visitas, la lista de las personas que acudirán a las excursiones el día siguiente.

SEGUNDO: DE LAS TARIFAS

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., podrá comercializar dos (02) paquetes; un PRIMER PAQUETE de medio día que tendrá dos (02) turnos y un SEGUNDO PAQUETE de día completo; las tarifas establecerán por por personas. Los precios serán netos y en dólares estadounidenses (US\$) e incluyen el ITBIS sobre los servicios gravables.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., se obliga a pagar en manos de CARIBBEAN LAKE, por concepto de la venta de la excursión supra mencionada conforme el tarifario que aparece debajo del presente contrato en el **anexo 1**.

PARRAFO: Las partes acuerdan en adición que:

1. Todos los precios contemplados en el presente artículo llevan incluidos el ITBIS.
2. Se incluye el transporte de recogida del hotel a lugar desde donde parte la excursión y viceversa.

TERCERO: FORMA DE PAGO

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., se obliga a pagar las facturas entregadas por CARIBBEAN LAKE, del 1 al 15 de cada mes los días primero (1) del mes corriente; y las entregadas en el periodo comprendido del 16 al 30, se pagarán los días diecisiete (17) del mes siguiente. Mediante nuestra cuenta de banco vía transferencias locales e internacionales:

Datos bancarios Nacionales

Banco Popular

MAROCA

RCK PRODUCCIONES SRL -RNC-132600002

832606214 -AHORRO-EN DOLARES AMERICANO

832606131 -CORRIENTE EN PESOS DOMINICANO

CLP

CARIBBEAN LAKE PARK SRL -RNC-132327365

826996787-CORRIENTE EN PESOS DOMINICANO

826996811- AHORRO-EN DOLARES AMERICANO

BATU EVENTS

ATTITLAN SRL-RNC-132599195

832607865- AHORRO-EN DOLARES AMERICANO

832607907- CORRIENTE EN PESOS DOMINICANO

Caribbean Lake Park S.R.L. RNC: 132-32736-5

**Caribbean Lake Park, Calle Las Mercedes,
Downtown Punta Cana, Bávaro**

BanReservas

CARIBBEAN LAKE PARK SRL -RNC-132327365
9604539871- CORRIENTE EN PESOS DOMINICANO
9604546761- AHORRO-EN DOLARES AMERICANO

Datos Bancarios Internacionales

Banco Truist Miami

Bank Aba: 263191387
Swift: BRBTUS33 (IF INTERNATIONAL)
Beneficiary Name: Caribbean Lake Park Corp
Beneficiary Account Number: 1100021518598
Branch Address: 201 Alhambra Circle Coral Gables, FL 33134

CUARTO: DURACION DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá una duración de un (1) año contado a partir de la firma del mismo, prorrogable tácitamente anualmente si ninguna de las partes informa de lo contrario con quince (15) días de antelación a la expiración del mismo.

QUINTO: RESERVAS

Toda solicitud de reservas por parte de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**, deberá ser reportada con anticipación de veinticuatro (24) Horas a reservas@caribbeanlakepark.com con copia a transportacion@caribbeanlakepark.com

PARRAFO: Las partes acuerdan en adición que:

En caso de cancelación (No Show) por parte de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**, la misma debe ser notificada a CARIBBEAN LAKE, veinticuatro (24) horas antes del servicio. A menos de veinticuatro (24) horas, CARIBBEAN LAKE clasificará la reserva como No-Show facturado. Para la no facturación de un No-Show, **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**, deberá enviar por email al Director Comercial un certificado médico o cualquier otra razón de fuerza mayor. Para aprobar la no facturación de un No-show, **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**, deberá enviar un comprobante de reembolso y/o devolución.

SEXTO: POLITICAS DE CO-MARKETING.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., deberá entregar a CARIBBEAN LAKE una propuesta detallada con pruebas del apoyo marketing. Cualquier acuerdo comercial conjunto no podrá ser descontado de las facturas de servicios de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**,

El uso del material visual por parte de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**, debe estar aprobado por CARIBBEAN LAKE; por igual necesitara de la autorización de CARIBBEAN LAKE para colocar “post” de los productos ofertados por CARIBBEAN LAKE en cualquier canal de distribución independiente que sea OTA’S, Redes o tradicionales.

SEPTIMO: POLITICAS COMERCIALES

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., deberá respetar los precios de venta al público establecidos por CARIBBEAN LAKE PARK y en ningún momento participar en una competencia desleal con otros AFILIADOS de CARIBBEAN LAKE PARK.

En cuanto a cualquier política de incentivos o kickback, las partes deberán suscribir acuerdos adicionales en conjunto y por separado en base al volumen de las ventas tomando en consideración los beneficios Vs las metas de ventas.

OCTAVO: FACTURACION Y PAGO

Las facturas presentadas por CARIBBEAN LAKE deberán ser pagadas en o a más tardar quince (15) días después de la entrega de estas y/o en un periodo menor a la realización del tour.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., Deberá pagar las facturas en el tiempo previsto incluyendo el ITBIS. La tasa de cambio a ser utilizada en dado caso de Pagos realizados en Pesos, será la tasa actualizada por nuestro departamento de Contabilidad, por favor contactar al departamento de contabilidad a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Caribbean lake park: ysabino@caribbeanlakepark.com

Batu events venue: jahaira@caribbeanlakepark.com

Maroca club: jahaira@caribbeanlakepark.com

Así como en copia al director financiero del grupo pablo@caribbeanlakepark.com

Con los numero de Flota: **829-420-5533 / 849-978 5973**

Para validación y recepción de pagos.

Caribbean Lake Park S.R.L. RNC: 132-32736-5

**Caribbean Lake Park, Calle Las Mercedes,
Downtown Punta Cana, Bávaro**

NOVENO: CAUSAS DE TERMINACION

El presente Acuerdo terminará por cualquiera de las siguientes causas:

- a) En caso de incumplimiento o violación del presente contrato en cualesquiera de las partes de sus disposiciones o Artículos.
- b) Por voluntad de cualquiera de las partes, en cualquier momento, sin alegar causa alguna ni comprometer su responsabilidad, previa notificación por escrito con acuse de recibo o vía acto de alguacil con quince (15) días de antelación y una vez se hayan cumplido las obligaciones pendientes a la fecha de la notificación.
- c) CARIBBEAN LAKE, podrá dar por terminado el presente Contrato, sin que esto implique su renuncia a cualquier otro tipo de acción o derecho que le asiste, y sin necesidad de que un tribunal pronuncie la rescisión del contrato, previa notificación por escrito, si **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S.**, cede la totalidad de sus obligaciones asumidas en el presente contrato a terceras personas.

DECIMO: ANULACIONES

En caso de no salir o anularse la excursión por causas meteorológicas o causas totalmente ajenas a la voluntad de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, el servicio se considerará como no realizado por CARIBBEAN LAKE , y por tanto no habrá obligación de pago del mismo por parte de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**

DECIMO PRIMERO: OBLIGACIONES DE CARIBBEAN LAKE

De manera enunciativa y no limitativa CARIBBEAN LAKE, en razón de su actividad comercial, se compromete y obliga a realizar, dentro de las condiciones establecidas en este contrato, lo siguiente:

- a. Mantener sus instalaciones con buena iluminación, limpias, con baños para hombres y mujeres limpios y con aspecto de higienización constante.
- b. Tener sistemas o personal de seguridad y vigilancia en sus instalaciones, haciéndose responsable de las pertenencias de los clientes o turistas de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**

- c. Mantener en buen estado de calidad y seguridad todo el material utilizado para el desarrollo de la excursión, corriendo con todos los gastos necesarios para el cumplimiento de esta obligación.
- d. Mantener todos los vehículos con buen estado de funcionamiento mecánico, con higiene, y apariencia, tanto interna como externa, en óptimas condiciones, corriendo con todos los gastos necesarios para el cumplimiento de esta obligación.
- e. Todo el personal que maneje dichos vehículos deberá estar en posesión de Licencia Oficial para el manejo de vehículos de servicio público.
- f. Encontrarse al corriente de las Licencias y Autorizaciones pertinentes para la realización de la excursión objeto de contrato, tanto las exigidas por el Ministerio de Estado de Turismo (MITUR) como por cualquier otro Organismo que tenga competencia en esta materia.
- g. Tener vigente y al día de pago una Póliza de Seguros que cubra todas las contingencias que a los clientes o turistas de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S., S.A.** pudieran sucederles.
- h. Será responsable única del personal que contrate para el desarrollo de la excursión objeto de contrato, responsabilizándose del salario y cualesquiera otras prestaciones laborales a que de lugar su contratación, así como del cumplimiento de todas las leyes vigentes en la República Dominicana cuyo ámbito de aplicación concierna a las relaciones empleado-empendedor

DECIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y COMERCIAL

12.1.- Queda formalmente convenido entre las partes que CARIBBEAN LAKE, asume toda responsabilidad de carácter civil, comercial y de cualquier naturaleza de aquellos sucesos que ocurran en sus instalaciones y durante la realización de la excursión. Asimismo, CARIBBEAN LAKE, será responsable, sin limitación alguna, de los daños, sin importar su naturaleza, ocasionados en sus instalaciones y durante la excursión a terceras personas, clientes o turistas de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**

12.2.- CARIBBEAN LAKE, asume la responsabilidad por pérdidas o daños en cualquiera de los bienes dejados o guardados que los clientes de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, olviden, guarden o transporten en los vehículos, así como en sus instalaciones, sea durante o después de finalizada la excursión.

12.3.- CARIBBEAN LAKE, será responsable civilmente de las lesiones o accidentes ocurridos a dichas personas en sus instalaciones o durante la realización de la excursión.

DECIMO TERCERO: RELACION COMERCIAL

Nada en este acuerdo constituye o es considerado que constituye una sociedad entre las partes presentes o es considerado que convierte a **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, como agente de CARIBBEAN LAKE y viceversa, para cualesquiera fines y ninguna de las partes tienen autoridad o poder alguno para obligar o contratar en nombre de ella y crear, de alguna manera y para cualquier fin, obligaciones en contra de la otra.

DECIMO CUARTO: CESION O TRANSFERENCIA

Ninguna de las partes podrá, legal o de cualquier otra forma, asignar o transferir este contrato o cualquiera de las obligaciones y derechos establecidos en el mismo a cualquier persona o entidad, sin el previo conocimiento y consentimiento por escrito de la otra parte.

DECIMO QUINTO: PAGO DE IMPUESTOS

Queda entendido entre las partes que cada una de éstas será responsable de asumir el pago de las obligaciones tributarias que le corresponda en ocasión del presente contrato, en virtud de las disposiciones legales vigentes en la República Dominicana.

DECIMO SEXTO: ACUERDO UNICO

El presente Contrato constituye el único y definitivo acuerdo entre las partes con relación a los aspectos establecidos en el presente. Por tanto, este Contrato deberá subsistir, reemplazar y anular cualesquiera regulaciones, convenciones o acuerdos entre las partes y sus predecesores que puedan existir. A menos que sea establecido de manera expresa lo contrario, el presente Contrato no podrá ser modificado o enmendado excepto si es establecido en un documento ratificado por ambas partes del contrato.

DECIMO SEXTO BIS: GESTION Y FORMAS DE PAGO PARA GRUPOS

Las partes acuerdan las siguientes condiciones especiales para la gestión y pago de reservas de grupos: confirmación de grupos: Para garantizar la reserva de un grupo, **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, deberá realizar un pago inicial del 50% del valor de la reserva en un plazo no mayor a cinco (5) días después de la confirmación de disponibilidad y aceptación de la cotización.

Deposito inicial para el bloqueo de fecha: se requerirá un deposito no reembolsable del 20% del total de la reserva al momento de la solicitud del bloqueo de la fecha. Este monto será deducido del pago total del grupo.

Pago del saldo pendiente: El pago del saldo restante (50%) deberá ser realizado como mínimo quince (15) días antes de la fecha programada de la excursión. En caso de incumplimiento de este pago , CARIBBEAN LAKE se reserva el derecho de cancelar la reserva sin derecho a reembolso del deposito inicial.

Tarifas especiales:

Las tarifas para grupos podrán estar sujetas a descuentos o condiciones preferenciales según el volumen de personas y temporada, conforme a lo acordado previamente entre las partes.

DECIMO SEPTIMO: CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan que las informaciones a que tengan acceso o manejen como resultado de las relaciones comerciales acordadas en este contrato, relativas a asuntos técnicos, financieros u operaciones de CARIBBEAN LAKE Y **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S**, serán tratadas con absoluta discreción y serán consideradas confidenciales, no pudiendo ser relevadas a otras firmas u Organizaciones, durante la vigencia de este contrato.

DECIMO OCTAVO: ELECCION DE DOMICILIO

Las partes eligen domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente Contrato, los domicilios establecidos en el presente Contrato.

DECIMO NOVENO: LEY Y FUERO COMPETENTE

Para los casos no previstos en el presente contrato, las partes están de acuerdo en regirse conforme a las reglas del derecho común y las leyes de la República Dominicana, quienes así quieren que conste en el presente compromiso contractual.

HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en en el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, Republica Dominicana, el día 23 de enero del año dos mil veintiséis(2026).

CARIBBEAN LAKE PARK

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S



ALVARO ROMERO FERNANDEZ
ADMINISTRADOR



SAMY BESSUDO LION
GERENTE